

transposition-matrix

Matricea lacunelor de transpunere și aproximare — Piața de capital (Capitolul 9)

Scop. Legea 171/2012 a transpus *generația pre-reformă* a legislației UE în servicii financiare (aproximativ acquis-ul 2003–2009). Acquis-ul UE s-a mutat între timp la un regim dominat de regulamente, post-2014. Această matrice mapează fiecare act transpus la succesorul său UE curent și enunță lacuna de aproximare — inputul pentru screening sub **Cluster 2 (Piața internă), Capitolul 9 – Servicii financiare** (cu extindere la Capitolul 4 – Libera circulație a capitalurilor și Capitolul 6 – Dreptul societăților).

Schelet analitic. Fiecare celulă „lacună” este o ipoteză de verificat față de cel mai recent text consolidat al Legii 171/2012 și de cele mai recente acte de aliniere ale CNPF. Moldova poate fi deja închis unele dintre acestea prin amendamente post-2020. [de verificat]

A. Acte transpuse în 2012 → succesor curent

Transpus (generația 2012)	Domeniu	Acquis UE curent (2026)	Lacuna de aproximare de examinat
MiFID I 2004/39 + impl. 2006/73	Societăți de investiții, locuri de tranzacționare, conduită	MiFID II 2014/65 + MiFIR 600/2014	Re-transpunere completă: OTF, guvernanta produselor, controale algo/HFT, limite de poziție, transparență, regim țări terțe
MAD 2003/6	Abuz de piață	MAR 596/2014 + CSMAD 2014/57	Regim directivă→regulament; liste ale persoanelor inițiate, STOR, sondaje de piață, prag de sancțiuni penale
Prospect 2003/71	Oferte publice	Reg. prospect 2017/1129	Nivel de regulament; prospect UE de creștere, document de înregistrare universal, format al rezumatului
Transparență 2004/109	Dezvăluire de către emitenți	modificată prin 2013/50	Praguri de notificare pentru participării importante; raportare structurată ESEF

Transpus (generația 2012)	Domeniu	Acquis UE curent (2026)	Lacuna de aproximare de examinat
CAD 2006/49 / CRD IV 2013/36 (parțial)	Prudențial — societăți de investiții	IFR 2019/2033 + IFD 2019/2034 (bănci: CRR 575/2013 + CRD)	Noul regim prudențial cu factori K pentru societăți de investiții netranspus
OPCVM IV 2009/65	Fonduri de retail	OPCVM V 2014/91 (+ dezbaterea OPCVM VI)	Îndatoririle depozitarului, remunerare, sancțiuni armonizate
ICSD 97/9	Compensarea investitorilor	În vigoare; revizuire propusă	Alinierea nivelului de acoperire și a termenelor de plată
Caracterul definitiv al decontării 98/26	Post- tranzacționare	În vigoare + CSDR 909/2014	Autorizarea/supravegherea DCU, disciplina decontării
Reg. CRA 1060/2009	Agenții de rating	CRA III 462/2013	Înregistrare/supraveghere echivalentă ESMA

B. Acquis curent fără ancoră din 2012 → verifică legi separate sau marchează ca lacună

Acquis UE curent	Domeniu	Statut moldovenesc
AIFMD 2011/61 (frontieră: AIFMD II 2024/927)	Fonduri alternative	Acoperit de Legea 2/2020 (L-2-2020) la baza pre-AIFMD-II; AIFMD II încă netranspusă
Reg. crowdfunding 2020/1503	Platforme de crowdfunding	Acoperit de Legea 181/2023 (L-181- 2023), parțial; de notat divergența privind debitorii-consumatori față de domeniul regulamentului
EMIR 648/2012	Derivate OTC, CPC, registre de tranzacții	Probabil lacună [de verificat]
Reg. PRIIPs 1286/2014	Produse de retail structurate (KID)	Probabil lacună [de verificat]
Reg. vânzări în lipsă 236/2012	Vânzări în lipsă, CDS	Probabil lacună [de verificat]

Acquis UE curent	Domeniu	Statut moldovenesc
Reg. indici de referință 2016/1011	Indici de referință financiari	Probabil lacună [de verificat]
SFTR 2015/2365	Tranzacții de finanțare cu titluri	Probabil lacună [de verificat]

C. Note pentru pasul de lint

- Semnalează orice acquis din Capitolul 9 din secțiunea B rămas „lacună/de verificat” față de termenele de aproximare din Acordul de Asociere / Agenda de Reforme.
- Când o directivă din generația 2012 a fost abrogată în UE, transpunerea moldovenească nu e „gata” — e aliniată la un instrument abrogat. Consemnează ca transpunere *parțială/invechită*, nu *completă*.
- Actele de aliniere ale CNPF post-2020 (ex. legea CFD din 2025) sunt cele mai probabile locuri unde o lacună a fost deja închisă; verifică-le înainte de a raporta o lacună.

Fluxul de aderare (context)

Conform raportului anual CNPF pe 2024, Comisia a realizat deja o autoevaluare a alinierii reglementărilor

pieței de capital la acquis și este angrenată în screening-ul UE (explicativ și bilateral), sub **Cluster 2**

– **Piața internă** (capitolele servicii financiare / dreptul societăților; de confirmat lista exactă de

capitole față de raport). Pașii esențiali de transpunere și implementare — inclusiv actele delegate privind

crowdfunding-ul — sunt eșalonați pentru **2025–2027**. **Strategia națională de dezvoltare a pieței de**

capital până în 2030 (SNDPC 2030) încadrează acest lucru, cu 5 obiective generale și 20 de direcții

prioritare, motivată explicit de statutul de țară candidat. Această matrice e menită să alimenteze acel

flux: fiecare celulă-lacună neverificată e o întrebare de screening. [de verificat numerele de capitole și termenele curente]

Referințe încrucișate

- [L-171-2012](#) — legea de transpunere
- [acquis-MiFID](#) · [acquis-MAR](#) — pagini de acquis lucrate (tipar pentru restul)

- [L-192-1998](#) — mandatul supraveghetorului · [L-178-2020](#) — transferul de mandat din 2023

D. Acquis conex pentru celelalte domenii Cluster 2 (pagini adăugate 2026-07-09)

Dincolo de nucleul Cap. 9 piață de capital, legile din perimetru citează și acquis din alte domenii Cluster 2.

Fiecare are acum o pagină de acquis dedicată (închide „lacuna de acoperire” din §4 al _lint-report):

- [acquis-Insurance](#) (Solvency II 2009/138 + IDD 2016/97) → [L-92-2022](#); [acquis-MTPL](#) (2009/103) → [L-106-2022](#) — *partea BNM*
- [acquis-IORP](#) (IORP II 2016/2341) → [L-198-2020](#) — *CNPF pensii*
- [acquis-CompanyLaw](#) (2017/1132 + SRD II 2017/828) → [L-1134-1997](#) — *Cap. 6 drept societar*
- [acquis-ConsumerCredit](#) (2008/48 → CCD2 2023/2225) → [L-1-2018](#) — *partea BNM*
- [acquis-AML](#) (2015/849 + pachetul 2024) → [L-308-2017](#) — *transversal CNPF*